

[2] 압류재산 감정평가 업무 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제25조(감정평가)에 따르면 관서의 장이 압류재산의 매각예정가격을 제시하지 아니한 경우에는 매각 예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매재산의 평가를 의뢰 하도록 되어 있고
 - 감정인으로부터 감정평가서를 접수할 때에는 감정평가 재산의 일치여부, 감정평가의 정확성 등을 확인하여 공매공고에 착수 하도록 되어 있음
 - 또한, 관서의 장으로부터 재평가 요청을 받지 않은 재산이 공매 중지사유가 해소되어 공매 속행되거나 재공고될 경우 감정 평가일로부터 1년 이상 경과되고 공매재산의 현저한 가격변동이 예상될 때에는 위임관서와 협의하여 재평가하도록 되어 있음
- 그런데, 강원지역본부에서 각 세무서로부터 공매의뢰를 받은 압류재산에 대한 감정평가 등 공매 진행현황을 점검한 결과

i) 감정평가 의뢰 및 평가 결과 확인 불철저

- 체납자 ○○○(○○○○세무서, XXXX-XXXXX-XXX) 소유 '강원도 ○○시 ○○읍 ○○리 XXX-XX, -XX'(답 304㎡, 건물 303.75㎡) 소재 압류 재산에 대하여 2017. 10. 17. 감정평가 의뢰를 하면서 감정 대상에 포함시켜야 할 '강원도 ○○시 ○○읍 ○○리 XXX-XX' (답, 139㎡)를 누락시킨 채 감정평가를 의뢰하였고

- 2018. 1. 9. 감정평가서를 접수하면서도 공매 대상 재산과의 일치 여부 등을 제대로 확인하지 않은 채 그대로 접수하였으며
- 그 후 일부 부지가 당초 △△감정평가법인에서 실시한 감정 대상에서 누락된 사실을 발견하고 2018. 2. 7. 누락된 ‘강원도 OO시 OO읍 OO리 XXX-XX’(답, 139㎡)을 포함하여 ●●감정평가사사무소에 재차 감정평가를 의뢰한 결과 공매 공고가 지연되고 [표 2]와 같이 감정료 920천 원을 더 지출한 사실이 있음

[표 2] 체납자 문부영 압류재산 중복 감정평가 내역

(단위 : ㎡, 천 원)

감정 의뢰일	종별	면적	재산표시	감정평가 법인	감정 가격	감정료
2017.10.17.	토지(답)	165	“기재 생략”	△△감정평가법인	450,553	920
	건물	303.75				
2018. 2. 7.	토지(답)	165		●●감정평가사사무소	560,207	1,166
	토지(답)	139				
	건물	303.75				

ii) 위임관서 재평가 협의 미실시

- 체납자 000(00시청, XXXX-XXXXX-XXX) 소유 ‘강원도 00군 0면 00리 산 X 외 1건’(임야, 15,258㎡)의 압류재산은 2016. 5. 19. 감정평가(평가금액 : 50,869천 원)한 후 체납자에게 미송달되어 2016. 8. 19. 공매중지 하였다가 공매 속행을 하면서

- 최초 감정 이후 2019. 3. 20. 공매공고 시점까지 1년 이상 지났고
공시지가가 181% 상승하였는데도 위임기관과 감정 재평가 협의를
하지 않은 채 당초 감정가격으로 공매를 진행하는 등

○ [표 3]과 같이 압류재산 4건에 대하여 감정평가 후 1년 이상
지났고 공매재산의 현저한 가격 변동이 예상되는데도 위임기관과
재평가 협의를 하지 않은 상태에서 공매를 진행한 사실이 있음

[표 3] 압류재산 위임관서 재평가 협의 미 실시 현황

(단위: 천 원, 일, %)

위임 관서	관리번호 (채납자)	감정내용			최종공고			매각 금액	경과 일수 (D-A)	공시가 변동율 (F/C)	물건 상태
		일자 (A)	감정가 (B)	공시 지가(C)	일자 (D)	예정가 (E)	공시 지가(F)				
"기재 생략"		2016.05.19.	50,869	9,907	2019.03.20.	50,869	17,930	-	1,035	181	공고중
		2016.10.11.	8,795	4,882	2018.05.16.	8,795	7,431	-	582	152	보류
		2016.05.12.	40,032	41,783	2018.03.14.	40,032	54,293	32,326	671	130	매각
		2016.10.18.	2,775	771	2019.3.13.	2,775	905	-	876	117	공고중

< 조치할 사항 >

- ◇ 강원지역본부장은 공매 의뢰받은 압류재산의 감정평가 시 감정평가 대상 재산을 일부 누락한 채 평가를 의뢰하여 감정평가를 재실시함으로써 공매 지연 및 불필요한 감정료를 지출한 관련자 팀장 000 등 2명에게 주의를 촉구하고
- 감정평가일로부터 1년 이상 경과 후 공매를 속행하거나 재공고할 경우 공매재산의 현저한 가격변동이 예상될 때에는 위임관서의 장과 감정 재평가 협의를 하도록 하는 등 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현근무지
강 원 지역본부	팀 장	3급	000	조세정리업무	2018. 3. 1. ~ 현재	강 원 지역본부
”	차장대우	4급	000	조세정리업무	2017. 2. 1. ~ 현재	”